

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔)^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ให้ อ.ก.พ. กรรมการขนส่งทางบก พิจารณามีมติกำหนดโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และ อ.ก.พ. ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ การที่ต่อมาอธิบดีกรรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งกรรมการขนส่งทางบก ที่ ๔๙๔/๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. ดังกล่าว นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังที่กล่าวข้างต้น อนึ่ง เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการสถานเดียว การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ เมื่อฟังเป็นที่ยึดว่า อธิบดีกรรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเห็นว่าคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ.๕/๒๕๖๑)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๔๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรณีทางราชการ
จัดบ้านพักให้

การที่หน่วยงานจะจัดหาบ้านพักให้แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้าน นอกจากจะต้องคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการแล้ว
ยังจะต้องคำนึงถึงฐานะทางรูปของผู้อยู่อาศัยและสภาพของที่พักประกอบด้วย
กล่าวคือ ต้องเป็นที่พักที่เหมาะสมแก่การพักอาศัยโดยความสะดวกปลอดภัย
ตามสมควรแก่ที่วิญญูชนสมควรได้รับ ไม่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หรือมีลักษณะ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๐๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าที่พักที่หน่วยงานจัดหาให้แก่ข้าราชการระดับ ๗
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย และยังไม่มีการซ่อมแซม กรณีจึงเป็นการ
จัดบ้านพักโดยไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานบ้านพักและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ของข้าราชการ และถือได้ว่าไม่ได้มีการจัดบ้านพักให้ตามกฎหมาย ข้าราชการผู้นั้น
จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนักทัศนวิทยา ๗ สังกัดเรือนจำกลาง
สุราษฎร์ธานี ต่อมา กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
ให้ผู้ฟ้องคดีรักษาการในตำแหน่งนักทัศนวิทยา ๗ สังกัดเรือนจำกลางนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๓



ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอเข้าพักข้าราชการ โดยเจตนาต้องการให้เป็นที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการเรือนจำกลางนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านเลขที่ ๕/๔ และผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นชอบตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านได้เนื่องจากผู้อาศัยเดิมไม่ได้ย้ายออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักจึงได้พบว่ามีความชำรุดหลายแห่ง จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งว่าบ้านพักที่จัดให้มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามสิทธิ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่า บ้านพักที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีมีสภาพพออาศัยได้และได้ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมมาแล้ว อีกทั้ง เป็นบ้านพักที่มีเจ้าหน้าที่พักอาศัยมาอย่างต่อเนื่อง หากผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะอยู่อาศัย ให้ทำบันทึกส่งคืนบ้านพัก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอคืนบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมทั้งขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อนุมัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งเอกสารหลักฐานและขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้ทบทวนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ส่วนเรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี เป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีกับงานการเงินและบัญชีที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งยุติเรื่องสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนักทัศนวิทยา ๗ สังกัดเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ต่อมา ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งนักทัศนวิทยา ๗ สังกัดเรือนจำกลางนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ



ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ นับตั้งแต่วันที่รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้จัดที่พักให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ในการจัดหาที่พักให้แก่ข้าราชการนอกจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของทางราชการแล้วยังจะต้องคำนึงถึงสภาพของที่พักประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นที่พักที่เหมาะสมแก่การพักอาศัย โดยความสะดวกปลอดภัยตามสมควรแก่ที่วิญญูชนสมควรได้รับ ไม่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เช่าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดิวสัย หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่าอยู่อาศัยได้ รวมทั้งต้องคำนึงถึงฐานะานุรูปของผู้เช่าพักอาศัยประกอบด้วยตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง^๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บ้านพักเลขที่ ๕/๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยนั้น มีสภาพชำรุดหลายแห่ง ได้แก่ ประตูด้านหลังบ้านชำรุดผุพังและเป็นรูกว้าง บันไดขึ้นชั้นบนไม่มีราวจับบันได พื้นบริเวณที่พักบันไดชั้นบนสุดหน้าห้องนอนทะลุเป็นร่องกว้างยาวประมาณ ๘x๘๐ เซนติเมตร หน้าต่างชั้นล่างทุกบานไม่มีมุ้งลวดกันยุง บริเวณชั้นล่างมีช่องโหว่จำนวนมาก ห้องนอนชั้นบนมีร่องและรูโหว่จำนวนมากไม่สามารถป้องกันยุงได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยกล่าวอ้างเพียงว่า สภาพความชำรุดทรุดโทรมดังกล่าวไม่ถึงขนาดชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ส่วนกรณีบ้านพักไม่มีราวจับบันได และช่องว่างบริเวณที่พักบันไดชั้นบนเป็นผลมาจากการออกแบบเพื่อซ่อมแซมบ้านพัก

^๑ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ควรจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๐๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ในกรณีที่พักของทางราชการว่างลง แต่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เช่าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดิวสัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอำนาจจัดที่พักไม่ต้องจัดให้ข้าราชการเข้าพักจนกว่าจะซ่อมแซมที่พักแล้วเสร็จหรือเหตุสุดิวสัยนั้นได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถเช่าอยู่อาศัยได้ และให้ผู้มีอำนาจจัดที่พักจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงรับฟังได้ว่า บ้านพักมีสภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะอ้างว่าบ้านพักหลังดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ณ เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดบ้านพักให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย บ้านพักหลังดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย และยังไม่มีการซ่อมแซม บ้านพักหลังดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยของวิญญูชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงฐานานุรูปของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ๗ บ้านพักดังกล่าวจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะพักอาศัยและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี บ้านพักหลังดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพเหมาะแก่การพักอาศัยและสมกับฐานานุรูปของผู้เข้าพักอาศัย ประกอบกับขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดบ้านพักให้แก่ผู้ฟ้องคดี นาย ว. ผู้พักอาศัยเดิมยังไม่ได้ย้ายออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าบ้านพักหลังดังกล่าวมิได้ว่างลง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดบ้านพักเลขที่ ๕/๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย จึงเป็นการใช้อำนาจจัดบ้านพักโดยไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานบ้านพัก และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีประกอบด้วย และบ้านพักหลังดังกล่าวก็มีได้ว่างลง ด้วยเหตุนี้ การจัดบ้านพักของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ และต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้จัดบ้านพักให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๑)^๓ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งย้ายหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย้ายหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน

^๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๐๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใดให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก และสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อผู้มีอำนาจจัดที่พักของแต่ละส่วนราชการได้จัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าข้าราชการทหารยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป หรือข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการทุกระดับชั้น เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

ฯลฯ

ฯลฯ



๒๕๕๒ เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่มียกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๐/๒๕๖๑)

๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีได้รับคำสั่งไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานใหม่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาแบบขอรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการไว้เป็นการเฉพาะ หน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาแบบขอรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการภายในระยะเวลาอันสมควร โดยต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งการออกคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเหตุให้มีข้อที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังเป็นเวลานาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการหารือก่อนที่จะมีคำสั่งอนุมัติ เพื่อให้การพิจารณาคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยรอบคอบและถูกต้อง ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจอนุมัติคำขอใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับค่าเช่าบ้านจนถึงวันที่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน เป็นเวลา ๓๓๙ วัน กรณีจึงต้องถือว่าผู้มีอำนาจอนุมัติคำขอได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร มิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต



ต่อหน้าที่ราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และ ๗,๕๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านอยู่จริง เป็นต้นมา แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ในอัตราไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อหารือและติดตามผล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นับแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้ฟ้องคดีตามสิทธิแล้ว แต่ในส่วนของการดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้อง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลนครพนม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าบ้านและอาศัยอยู่ในบ้านที่ขอเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยโรงพยาบาลนครพนมไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น ประกอบกับการที่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการในท้องที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐



อย่างไรก็ดี โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาแบบขอรับค่าเช่าบ้านไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาแบบขอรับค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับค่าเช่าบ้านเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ และต้องใช้งบประมาณของโรงพยาบาลนครพนมหรือไม่ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือติดตามผลการหารือดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตอบข้อหารือว่า ตามข้อ ๑๐ (๒)^๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๓ ข^๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหัวหน้าส่วนราชการการพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของโรงพยาบาลนครพนม แม้การหารือดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาถึง ๓๓๙ วัน ก็ตาม แต่โดยที่การขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีครั้งนี้ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งการออกคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเหตุให้มีข้อที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

^๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ การอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านในแบบ ๖๐๐๕ ให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลังเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่เป็นการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ



จากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องหรือก่อนมีคำสั่งอนุมัติคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การเบิกค่าเช่าบ้านครั้งนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลัง คือ นับแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไปจนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังเป็นเวลาเกือบ ๓ ปี อันถือได้ว่าเป็นการเบิกค่าเช่าบ้านที่ไม่ใช่กรณีปกติทั่วไป ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติคำขอจะต้องพิจารณาถึงงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามแบบ ๖๐๐๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้รับเงินค่าเช่าบ้านเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านภายหลังจากทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกือบ ๗ เดือน กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๓๙ วัน เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังเป็นเวลานานประกอบกับการเบิกค่าเช่าบ้านในกรณีนี้เป็นการขอเบิกค่าเช่าบ้านที่มีผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกคำสั่งย้ายเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ทำให้ต้องใช้เวลาในการหารือก่อนที่จะมีคำสั่งอนุมัติ เพื่อให้การพิจารณาคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยรอบคอบและถูกต้อง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติคำขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๗/๒๕๖๑)

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



๒. คำรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด

เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิบิดาจดทะเบียนเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกัน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ตามมาตรา ๑๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สิทธิเฉพาะกับบิดาที่แท้จริงของเด็กดังกล่าวเท่านั้นที่จะจดทะเบียนเด็กว่าเป็นบุตรของตนได้ ในกรณีที่บิดาจะต้องได้รับคำสั่งอนุญาตจากศาลให้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ก่อนตามมาตรา ๑๕๔๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้พิจารณาคำร้องของจำสืบเอก ร. จนมีคำสั่งถึงที่สุดให้จดทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นบุตร จึงถือได้ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. อันเป็นกรณีจำสืบเอก ร. ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อศาลมาตั้งแต่วันที่จำสืบเอก ร. ถึงแก่ความตาย และศาลได้มีคำสั่งอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงยอมเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของจำสืบเอก ร. ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่กรมบัญชีกลางมีคำสั่งไม่จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้ผู้ฟ้องคดีทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายของจำสืบเอก ร. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของจำสืบเอก ร. กับนาง ส. โดยทั้งสองไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย ต่อมา จำสืบเอก ร. ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอให้คำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และศาลได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ อนุญาตตามคำร้อง เนื่องจากเห็นว่า มารดาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมแล้วและเห็นว่าผู้ร้องเป็นบิดาที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จำสืบเอก ร. ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรจนกระทั่งถึงแก่ความตาย นาง ส. มารดาของผู้ฟ้องคดีจึงนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรเนื่องจากบิดาได้เสียชีวิต ที่สำนักทะเบียนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗



มิถุนายน ๒๕๕๑ ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้นาง ส. ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเห็นว่า การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะต้องทำโดยบิดาเด็กเท่านั้น การที่นาง ส. นำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนรับรองบุตรก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอดส่วนที่กันไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. และศาลมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. ซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมคำสั่งศาลดังกล่าวเพื่อให้พิจารณานำเงินมาจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิบิดาจดทะเบียนเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกัน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ตามมาตรา ๑๕๔๗^{๔-๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สิทธิเฉพาะกับบิดาที่แท้จริงของเด็กดังกล่าวเท่านั้นที่จะขอจดทะเบียนเด็กว่าเป็นบุตรของตนได้ ในกรณีที่บิดาจะต้องได้รับคำสั่งอนุญาตจากศาลให้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ก่อนตามมาตรา ๑๕๔๘^๖ วรรคสาม^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กเมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ จนรับฟังได้แน่ชัดว่าผู้ยื่นคำร้องขอเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กจึงจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้

^{๔-๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๔๗ เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา ๑๕๔๘ บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก

ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ จนรับฟังได้แน่ชัดว่า ผู้ยื่นคำร้องขอเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กและมารดาให้ความยินยอมแล้ว จึงจะมีคำสั่งอนุญาตให้ จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๙๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษาแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. ตามมาตรา ๑๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๑๕๔๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุดตามมาตรา ๑๕๕๗ (๓)^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่จำสืบเอก ร. เสียชีวิต มารดาของผู้ฟ้องคดีได้นำคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดังกล่าวไปจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๒๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และนายทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอปากเกร็ดได้จดทะเบียนรับรองผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของจำสืบเอก ร. แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ประกอบกับการที่มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติความว่า ทายาทผู้มีสิทธิหมายความว่า บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของบิดา กรณีจึงถือได้ว่า การที่จำสืบเอก ร. ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมาตั้งแต่วันที่จำสืบเอก ร. ถึงแก่ความตาย และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้จำสืบเอก ร. จดทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบเอก ร. ได้นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของจำสืบเอก ร. ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกันไว้ได้ ตามมาตรา ๔

^{๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๕๗ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผล

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) นับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรตามคำพิพากษา

^{๑๑} พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๒๐ เมื่อศาลได้พิพากษาว่าผู้ใดเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นสำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดซึ่งรับรองถูกต้องแล้ว มาให้บันทึกในทะเบียนก็ได้



และมาตรา ๔๘^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดส่วนที่กันไว้ของจำสืบเอก ร. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔๐/๒๕๖๐)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ที่ถูกระบุชื่อให้เป็นผู้ได้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่ข้าราชการผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้แก่ ผู้เป็นบุตร สามเษหรือภริยา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาของข้าราชการผู้ตาย เท่านั้น ดังนั้น เมื่อผลการตรวจสอบแฟ้มประวัติของข้าราชการผู้ตายไม่พบว่ามีหนังสือที่แสดงเจตนาระบุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับข้าราชการผู้ตาย เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด และผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานให้เชื่อได้ว่าตนเป็นผู้ได้รับ

^{๑๒} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๔๘ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเองจากการประทุษร้ายอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้

- (๑) บุตรที่ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
- (๒) สามเษหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
- (๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ

ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการ เจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบ้านาย ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเงินไปในส่วนของตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด



การแสดงเจตนาเป็นหนังสือจากข้าราชการผู้ตายระบุชื่อให้เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด ประกอบกับไม่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ตายเป็นผู้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวบุคคลผู้รับบำเหน็จตกทอดแทนผู้ตาย ฉะนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไม่ดำเนินการออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการผู้ตาย และไม่ดำเนินการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ นาง ส. ข้าราชการครู โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ช่วยราชการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมา นาง ส. ถึงแก่ความตาย โดยไม่มีบุตรและสามี ส่วนบิดามารดาได้เสียชีวิตแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้เป็นผู้จัดการมรดกของนาง ส. และได้ยื่นเรื่องขอรับเงินต่าง ๆ จากทางราชการตามสิทธิของผู้ตาย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเงินบำเหน็จตกทอด โดยยืนยันว่าไม่ปรากฏหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของผู้ตาย จึงไม่อาจเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าผู้ตายได้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ตายได้บอกกับผู้ฟ้องคดีด้วยวาจาตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะทำเอกสารแสดงเจตนาสูญหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกหนังสือรับรองการมีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของนาง ส. ที่ระบุผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดแทนฉบับเดิมที่สูญหายและดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง^๓

^๓ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติด้อย่างร้ายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบำนาญตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- (๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
- (๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
- (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

ฯลฯ

ฯลฯ



บัญญัติหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอดไว้เหมือนกัน โดยบัญญัติให้จ่ายแก่ทายาทที่เป็นบุตร สามีหรือภริยา บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาของผู้ตายเท่านั้น และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และมาตรา ๕๘ วรรคสาม^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บัญญัติให้กรณีที่ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอด ดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการ เจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตาย ได้แก่ ทายาทซึ่งเป็นบุตร สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาของข้าราชการผู้ตายเท่านั้น กรณีที่ข้าราชการผู้นั้น ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอดดังกล่าว จึงจะให้จ่ายบำเหน็จตกทอดแก่บุคคล ซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ ตกทอด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ กำหนดว่า ให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ โดยแบบหนังสือแสดงเจตนาแนบท้ายประกาศ ดังกล่าวได้กำหนดไว้ในหมายเหตุข้อ ๓ ว่า หนังสือแสดงเจตนาให้ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความ ถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งไปเก็บไว้ที่สมุด/แฟ้มประวัติ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้เก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ ๑ ฉบับ และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๒ กำหนดให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจัดทำหนังสือแสดง เจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดตามแบบ ๑ ท้ายประกาศนี้ จำนวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ แล้วแต่กรณี... ข้อ ๓ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แล้วลงลายมือชื่อในหนังสือ แสดงเจตนาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนา... ข้อ ๔ กำหนดให้หนังสือ แสดงเจตนาที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้แสดงเจตนาเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ส่วนอีกฉบับหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ในสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ หรือแฟ้มข้อมูลการรับเบี้ยหวัดบำนาญของผู้นั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการ เจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งจ่ายบำเหน็จตกทอดต่อไป... กรณีจึงเห็นได้ว่า หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเบิกจ่าย บำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ที่ถูกระบุชื่อให้เป็นผู้ได้รับบำเหน็จตกทอดนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดของนาง ส. ตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และคู่กรณีในคดี ก็รับกันแล้วว่า ได้มีการตรวจสอบแฟ้มประวัติของนาง ส. แล้ว ไม่พบว่ามีหนังสือที่แสดงเจตนาระบุว่า ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดของนาง ส. ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มี พยานหลักฐานให้เชื่อได้ว่า ตนเป็นผู้ได้รับการแสดงเจตนาเป็นหนังสือจากนาง ส. ระบุนามให้เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดของนาง ส. ประกอบกับไม่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวบุคคลผู้รับบำเหน็จตกทอดแทนผู้ตาย คงมีแต่กฎหมายที่กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว ผู้รับบำเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว ผู้รับบำเหน็จตกทอดแล้วลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มีการยื่นหนังสือ แสดงเจตนาขึ้น และเก็บรักษาไว้ในสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ หรือแฟ้มข้อมูลการรับเบี้ยหวัด บำนาญของผู้ขึ้น เพื่อยืนยันว่าได้มีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด ต่อส่วนราชการต้นสังกัดจริงซึ่งทำให้เกิดสิทธิในการรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ ผู้ถึงแก่ความตายเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของนาง ส. และไม่ดำเนินการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอดของนาง ส. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๗/๒๕๖๐)

๓.๒ การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ไปแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่

การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการลาออก จากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ ข้าราชการผู้นั้นบรรจุกลับเข้ารับราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุ กลับเข้ารับราชการหลังจากลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีจะนับเวลาราชการต่อเนื่องเพื่อนำมา คำนวณบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ



บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้อีกว่า ในการลาออกจากราชการครั้งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง การคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเฉพาะการรับราชการครั้งหลังเท่านั้น ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับเวลาราชการในช่วงแรกก็หาจะมีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิในการนับระยะเวลาราชการต่อเนื่องตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม (จ) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเป็นอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้สั่งจ่ายบำนาญสมาชิก (กบข.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเริ่มนับเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเกษียณอายุราชการ รวมระยะเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญสมาชิก (กบข.) ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน นับให้เป็น ๑๕.๙๖ ปี จำนวนเงินที่สั่งจ่ายบำนาญเดือนละ ๑๒,๓๗๒.๖๒ บาท โดยจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และได้สั่งจ่ายบำนาญสมาชิก (กบข.) เพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีอีกเดือนละ ๗.๗๑ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๒,๓๘๐ บาท โดยจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคำนวณบำเหน็จบำนาญดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตัดเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ จนถึงวันลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ จำนวน ๑๘ ปี ๙ เดือน ๑๔ วัน ออกไป ทำให้ระยะเวลาการรับราชการของผู้ฟ้องคดีเหลือเพียง ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน ซึ่งไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตรวจสอบการนับเวลาราชการเพื่อนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังเขต ๓ นครราชสีมาว่า การนับเวลาราชการเพื่อนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งจ่ายบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และที่สั่งจ่ายบำนาญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นับเวลาราชการต่อเนื่องใหม่ โดยนําระยะเวลาที่บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ มานับเวลาราชการต่อเนื่องกับการรับราชการครั้งสุดท้ายจนถึงวันเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และนำเวลาราชการที่มีการนับระยะเวลาต่อเนื่องใหม่ไปคำนวณบำนาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยจ่ายเงินเพิ่มเติมตามที่จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ และลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการอีกครั้งเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญแบ่งเป็นสามช่วงเวลาโดยในช่วงที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น ๑๘ ปี ๙ เดือน ๑๔ วัน และในช่วงที่สองตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และช่วงที่สามตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมเวลาราชการในช่วงที่สองและช่วงที่สาม ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ หลังจากลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีจะนับเวลาราชการต่อเนื่องเพื่อนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาตามมาตรา ๓๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม

^๔ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๐ ข้าราชการผู้ใด

(๑) ลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ จากการรับราชการตอนก่อนลาออก

(๒) ถูกปลดออกหรือถูกไล่ออก ในกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๓) ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิที่จะรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว

ถ้าภายหลังได้เข้ารับราชการใหม่ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ เฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่



โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๙๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีเวลาสำหรับคำวินิจฉัยบำนาญในช่วงที่หนึ่งเป็นเวลา ๑๘ ปี ๙ เดือน ๑๔ วัน ซึ่งเกินกว่า ๑๐ ปีบริบูรณ์ ประกอบกับกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนาญปกติตามมาตรา ๙^๖ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการตามคำขอเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การขอลาออกในกรณีนี้จึงเป็นการลาออกโดยสมัครใจตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเอง อันมิใช่กรณีของการถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือเป็นกรณีการมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๑^๗ แห่งพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำนาญปกติ

(ก) นายทหารซึ่งถูกปลดออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุนโดยมิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ หากได้เข้ารับราชการอีก

(ข) นายทหารซึ่งลาออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุน โดยมิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ หากได้เข้ารับราชการเป็นทหารอีกและออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญในขณะเป็นทหาร

(ค) ข้าราชการผู้มีสิทธิคืนบำเหน็จเพื่อบริการก่อนออกจากราชการต่อเนื่อง กับการรับราชการในตอนหลัง ตามกฎหมายที่ใช้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๕๙๒ หรือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๙๒

(ง) ข้าราชการการเมืองที่ต้องออกหรือต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยังมิได้รับบำเหน็จบำนาญสำหรับวันราชการตอนที่ต้องออกหรือต้องพ้นจากตำแหน่ง

(จ) ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบำนาญปกติแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ และเลิกรับบำนาญในขณะที่ยังได้รับราชการใหม่นั้น

การบอกเลิกรับบำนาญดังกล่าวใน (จ) จะต้องกระทำเสียภายในสามสิบวัน นับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่

การบอกเลิกรับบำนาญ ให้ทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานส่งไปยังกระทรวงการคลัง โดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด

การไปรับราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม ถ้าเวลาราชการไม่ติดต่อกันและพิสูจน์ไม่ได้ว่าทางราชการสั่งให้ถือว่าเป็นการลาออกจากสังกัดเดิม

^๖ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔

มาตรา ๙ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุทดแทน

(๒) เหตุทุพพลภาพ

(๓) เหตุสูงอายุ

(๔) เหตุรับราชการนาน

^๗ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๙๙

มาตรา ๑๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิกจ้าง หรือยุบตำแหน่งหรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด



ด้วยเหตุทดแทนตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีเวลาราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกินกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิในการรับบำเหน็จตามมาตรา ๑๗^{๑๙} ประกอบกับมาตรา ๓๒^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นคนละครึ่งกับบำเหน็จปกติตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่ออกจากราชการโดยมีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จแล้ว ต่อมาได้กลับเข้ารับราชการใหม่ การคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเฉพาะการรับราชการครั้งหลังเท่านั้น ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับเวลาราชการในช่วงแรกก็มิได้มีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิในการนับระยะเวลาราชการต่อเนื่องตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม (จ) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันแต่อย่างใด ดังนั้น การนับระยะเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งจ่ายบำเหน็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับเวลาราชการช่วงแรก ซึ่งสั่งจ่ายบำเหน็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยที่มีได้นับระยะเวลารับราชการของผู้ฟ้องคดีในช่วงที่สองและช่วงที่สามมาคิดคำนวณด้วย จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งการคำนวณบำนาญของผู้ฟ้องคดีและจำนวนเงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่คำนวณบำนาญของผู้ฟ้องคดีและจำนวนเงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับให้ถูกต้องตามเวลาราชการที่ขาดอยู่ ๒๕ วัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการคำนวณบำนาญของผู้ฟ้องคดีและจำนวนเงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับให้ถูกต้องตามเวลาราชการที่ขาดอยู่ จำนวน ๒๕ วัน

^{๑๙-๒๐} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙

มาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสิบปีบริบูรณ์แล้ว มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ และไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญตามความในมาตรา ๙ ถ้าเจ้ากระทรวงได้ส่งอนุญาต ก็ให้ได้รับแต่บำเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒

มาตรา ๓๒ วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้กระทำได้ดังนี้

(๑) สำหรับบำเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

(๒) สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ ดังนี้

(ก) สำหรับทหารและตำรวจ ให้แบ่งเป็นห้าสิบส่วนคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

(ข) สำหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการโดยรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน และไม่เคยออกจากราชการตลอดเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้แบ่งเป็นห้าสิบส่วน คูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

(ค) สำหรับข้าราชการพลเรือน นอกจากที่กล่าวใน (ก) และ (ข) ให้แบ่งเป็นห้าสิบห้าส่วน คูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

